

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 154/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

โจทก์

สืบตำรวจเอกบรรเทิง บุญเปี่ยม

จำเลย

สืบตำรวจเอกบรรเทิง บุญเปี่ยม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147, 162 การกระทำของจำเลย มีเจตนาเดียวกันเพื่อจะเอาเงินจากการทำ
ใบเบิกเงิน จึงเป็น การกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา
147ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกกระหนงละ 5 ปี ได้กระทำ 21 ครั้งเป็น 21 กระหนง รวมจำ
คุก105 ปี ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 158 จำคุก 3 ปี ข้อน่าสืบของ
จำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามรวมจำคุก 72 ปี แต่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(1) ที่แก้ไขแล้วโทษจำคุกรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน
50 ปี จึงให้จำคุก 50 ปี ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน 59,530.28 บาท แก่เจ้าของ
ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 249)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 252)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 255)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 187)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ที่ศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ